Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, Sala 1107, 11º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent12vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5199289-24.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: AMANDA BUSNELLO MARCARINI
RÉU: DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA
RÉU: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

SENTENÇA

Relatório.

AMANDA BUSNELLO MARCARINI ajuizou a presente ação em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e DOCTORCLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, todos já qualificados nos autos, sustentando, em síntese, que em 13/11/2023 contratou o serviço de plano de saúde coletivo por adesão (proposta nº 43659720) fornecido pela ré Doctor Clin e administrado pela corré Qualicorp, denominado "Max Adesão Global", cuja segmentação assistencial compreende tratamento ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológico, pelo valor mensal de R$ 390,16. Aduziu que passou a ter direito de acesso ao plano em 01/12/2023, ocasião em que foi cadastrada junto ao sistema da Doctor Clin, através da matrícula nº 00018084012327009 e código do plano nº 480521186, iniciando seu acompanhamento pré-natal. Alegou que, em virtude do atraso no pagamento de parcela relativa ao mês de julho/2024, a ré Qualicorp encaminhou e-mail em 30/07/2024, comunicando a suspensão da cobertura, bem como fornecendo novo boleto para pagamento, com vencimento em 02/08/2024 e cujo pagamento foi efetuado em 01/08/2024. Asseverou haver agendado exame no dia 05/08/2024, o qual foi negado, porquanto seu plano se encontrava cancelado desde 31/07/2024. Suscitou a impossibilidade de cancelamento unilateral, conforme Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a demandante se encontra em tratamento, além de não haver sido notificada previamente. Requereu, inclusive em sede de tutela antecipada, que a parte ré proceda ao restabelecimento do plano de saúde, com o consequente atendimento da autora em até 48 horas. Discorreu acerca dos danos morais sofridos. Postulou a declaração de nulidade da rescisão contratual unilateral promovida pela ré e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Juntou documentos.

Deferido o pagamento das custas iniciais em 04 parcelas (evento 4, DESPADEC1), sobreveio recolhimento no evento 11.

Foi deferido o pedido liminar para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, nos termos em que contratado (evento 13, DESPADEC1), restando fixada multa no evento 28, DESPAOFC1.

A ré Doctor Clin Ltda. manifestou-se no evento 39, PET1, noticiando o cumprimento da decisão liminar, ao passo que a autora, no evento 42, PET1, informou o descumprimento pela ré Qualicorp e postulou o bloqueio de valores.

Citada, a ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. apresentou contestação ao evento 46, CONT1, informando o cumprimento da medida liminar. No mérito, sustentou que os serviços sempre foram adequadamente prestados à parte autora e que o contrato foi cancelado em 01/08/2024 em face do inadimplemento da mensalidade referente ao mês de julho/2024. Referiu que, em virtude da não identificação da liquidação do débito até o último dia de vigência referente ao mês não pago, o plano foi cancelado. Suscitou a inexistência de danos morais indenizáveis. Postulou a improcedência dos pedidos e juntou documentos.

A ré Doctor Clin, por sua vez, contestou no evento 50, DEFESA PRÉVIA1, informando o cumprimento da tutela de urgência e arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que foi a corré quem solicitou a suspensão do plano da autora, porquanto é responsável pelo faturamento do plano, na condição de administradora, de forma que a operadora somente fornece a prestação dos serviços assistenciais. Defendeu a licitude do cancelamento do plano de saúde por inadimplência e a inexistência de danos morais no caso em tela. Postulou o acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

A demandante noticiou a cobrança do valor integral do plano e postulou o pagamento do valor proporcional evento 60, PET1).

Houve réplica (evento 62, RÉPLICA1).

Oportunizada a produção de provas (evento 64, ATOORD1), a ré Qualicorp e a parte autora requereram o julgamento do feito, enquanto a ré Doctor Clin deixou de se manifestar.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Relatei.

Decido.

Fundamentação.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela ré Doctor Clin. Ltda.

Com efeito, tratando-se de operadora responsável pelo fornecimento do plano de saúde contratado pela autora, ainda que por intermédio da estipulante Qualicorp (evento 1, CONTR5), é parte legítima para responder por eventual cancelamento unilateral do contrato, porquanto integra a cadeia de fornecimento do produto ao consumidor.

Nesse sentido:

> *DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E NÃO USUFRUÍDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de manutenção de relação contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso em face da operadora de plano de saúde, em razão do cancelamento unilateral do contrato sem notificação prévia, mesmo com a continuidade dos descontos em sua folha de pagamento. A sentença julgou procedente o pedido para determinar o reingresso no plano e fixar indenização por danos morais em R$ 14.120,00. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve ilegalidade no cancelamento do plano de saúde do autor; e (iii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido. III. Razões de decidir **3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, considerando-se a teoria da asserção e reconhecendo-se a responsabilidade da operadora pela execução dos serviços e integração na cadeia de fornecimento.** 4. A exclusão do autor do plano de saúde sem prévia notificação afronta o art. 13, II, da Lei 9.656/98, razão pela qual é inválida. 5. Caracterizado o dano moral em razão da situação de desamparo vivenciada por idoso, consumidor hipossuficiente, que não pode usufruir dos serviços do plano de saúde após sua exclusão indevida. 6. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a finalidade pedagógica da medida. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido. Unânime. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 13, II, 30 e 31; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018.(Apelação Cível, Nº 50001884420188214001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 22-04-2025)*

De fato, os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos, conforme entendimento sumulado do STJ (súmula nº 608), pelo que não merece reparo o endereçamento do feito.

Assentada tal premissa, tem-se que a autora, gestante quando ajuizada a presente ação (evento 1, COMP6), é beneficiária de plano de saúde coletivo fornecido pela ré Doctor Clin denominado "Max Adesão Global", contratado por intermédio da estipulante Qualicorp, com cobertura ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológica, cuja vigência iniciou em 01/12/2023 (evento 1, CONTR5e evento 1, COMP7).

Em 30/07/2024, a ré Qualicorp encaminhou e-mail à demandante informando a suspensão do plano, uma vez que não registrado o pagamento do valor de R$ 486,19, referente ao mês de julho/2024, com vencimento em 16/07/2024 (evento 1, COMP10).

Na ocasião, foi disponibilizado pela estipulante o boleto vencido, para pagamento até o dia 31/07/2024, a fim de evitar o cancelamento do plano:

> Por isso, disponibilizamos os boletos vencidos que precisam ser pagos **até o dia 31/07/2024**, para evitar o cancelamento do seu plano.
>
> Caso já tenha realizado o pagamento, pedimos que desconsidere.

A requerente demonstrou haver pago o referido boleto em atraso, é dizer, apenas em 01/08/2024 (evento 1, COMP9, fls. 8/9) e, ao tentar agendar a realização de exame através do convênio, recebeu a informação de que seu login de usuário se encontrava "bloqueado", impossibilitando o agendamento (evento 1, COMP12).

Após entrar em contato com a estipulante, a autora foi informada de que seu plano se encontrava inativo em razão do débito de julho (evento 1, COMP13).

Veja-se que, conforme Resolução Normativa nº 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (a qual revogou a RN nº 195/2009), na hipótese de inadimplência, a rescisão do contrato pela operadora do plano de saúde somente poderá ocorrer mediante comunicação prévia ao contratante, nos seguintes termos:

> *Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.*
>
> *Parágrafo único.* ***Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação****. (Grifou-se).*

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese ao julgar o Tema Repetitivo 1.082:

> *A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado* ***ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física,*** *até a efetiva alta,* ***desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.***
>
> *(grifei)*

Além disso, no autos do AgInt no AREsp 2323915/BA, o STJ decidiu que, durante o período de gestação, como no caso dos autos, o cancelamento do plano coletivo representa prática abusiva, em face do risco imediato à vida e à saúde tanto da mãe quanto do bebê. *In verbis*:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.*
> *1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual.*
> *2. Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta.*
> *3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283/STF.*
> *4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes.*
> ***5. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro.***
> *Precedentes.*
> *6. Agravo interno não provido.*
> *(AgInt no AREsp n. 2.323.915/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). Grifou-se.*

A propósito, ainda, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIA GESTANTE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE O PERÍODO DA GESTAÇÃO. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1) Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde coletivos podem rescindir unilateralmente os contratos desde que haja expressa previsão contratual nesse sentido, que o vínculo tenha vigência mínima de 12 meses e, ainda, tenha havido prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Há exceção, contudo, para os casos em que o usuário se encontre em grave estado de saúde, ocasião em que dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico para perfectibilizar o fim da contratação. 2) Caso dos autos em que restou demonstrado que uma das beneficiárias do plano de saúde que a requerida rescindiu unilateralmente está grávida, com previsão de parto apenas para fevereiro de 2023. 3)* ***Em que pese a gestação em si não implique em gravidade ao estado de saúde da beneficiária, tal condição, conforme já reconhecido pelo STJ, implica em vulnerabilidade da saúde do paciente, que necessita de consultas e exames periódicos até o parto, situação que afasta a possibilidade de rescisão contratual nesse momento e demonstra a probabilidade do direito da parte.*** *4) A condição gestacional, embora não se equipare a doença, implica em necessário tratamento médico, por período determinado, que gera expectativa de garantia ao consumidor do plano de saúde. 5) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo igualmente resta configurado, na medida em que a gravidez da beneficiária, em decorrência do pré-natal necessário, impõe à esta a necessidade de realizar consultas e exames mensais, os quais devem ser garantidos pelo contrato de seguro saúde. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 51939536220228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 15-12-2022). Grifou-se.*

Com efeito, muito embora incontroverso o pagamento em atraso da mensalidade de julho/2024, o referido atraso diz com apenas 01 (um dia), como evidenciado supra, sendo incontroverso que a demandante encontrava-se realizando tratamento pré-natal à época em que cancelado o plano (agosto/2024), conforme "Cartão da Gestante" e requisições de exames juntados no evento 1, COMP8 e evento 1, LAUDO11.

Nesse passo, tem-se que, na hipótese, efetivamente inviável o cancelamento do plano de saúde promovido pela ré, tratando-se de medida abusiva, na esteira da jurisprudência assentada pelo STJ.

Assentada, pois, a ilicitude da rescisão unilateral em agosto/2024, a estipulante informou seu restabelecimento apenas em 10/10/2024 (evento 46, OUT11), é dizer, mais de 02 meses depois, pelo que incontroversos os prejuízos à consumidora gestante em pleno pré-natal.

Nesse passo, reputo adequado e suficiente montante indenizatório de R$ 3.000,00, acrescidos da taxa SELIC, forte no art. 406 do Código Civil.

Registro, por oportuno, que não há falar no pagamento proporcional do plano como pretendido pela autora no evento 60.

A um por que deu causa à suspensão do serviço, na medida em que incontroversamente pagou em atraso a prestação e, a dois, por que o pagamento de plano de saúde não é devido apenas quando o serviço é efetivamente utilizado ou prestado - tal circusntância infirma as bases da contratação, notadamente na espécie em tela.

Dispositivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente demanda, resolvendo o mérito forte no art. 487, I, do CPC, para reconhecer a ilicitude da rescisão unilateral do contrato *sub judice*, e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos da taxa SELIC, forte no art. 406 do Código Civil, nos termos da fundamentação.

Condeno as réus ao pagamento, *pro rata*, das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA DORIGONI HARTMANN, Juíza de Direito**, em 24/06/2025, às 11:58:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084263909v38** e o código CRC **71492a95**.